

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 15. Januar 2025

Antrag auf Begründung der Änderung der Gültigkeit meiner FES-Signatur

Aktenzeichen: 91 O 2699/24

Betreff: Antrag auf Anerkennung der Gültigkeit meiner FES-Signatur bis zur Ausstellung eines neuen Personalausweises am 21.01.2025 und Antrag auf Begründung der Änderung der **Gültigkeit meiner FES-Signatur**.

Sehr geehrtes Landgericht Landshut,

hiermit bitte ich Sie um eine Begründung der plötzlichen Änderung des Umgangs mit der Anerkennung meiner elektronischen Signatur (FES), die bis zum 30.11.2024 als rechtlich gültig anerkannt wurde. Angesichts dieser Situation beantrage ich eine Übergangsfrist, um mich den neuen Anforderungen anzupassen, und bitte um die Anerkennung meiner Einreichungen mit der FES-Methode bis ca. 31.01.2025.

Rechtsgrundsätze, auf die ich mich berufe:

1. Schutz der Verlässlichkeit von Entscheidungen (Rechtsstaatsprinzip):

- In Deutschland gilt das Prinzip der Rechtssicherheit. Wenn meine FES-Signatur über einen längeren Zeitraum anerkannt wurde, kann eine plötzliche Ablehnung ohne Übergangsfrist oder Ankündigung als Verletzung dieses Prinzips angesehen werden.
- Gerichte und Behörden sollten Vorhersehbarkeit und Konsistenz in ihren Entscheidungen gewährleisten.

2. Pflicht zur Ankündigung von Praxisänderungen:

- Wenn das Gericht neue Vorschriften einführt oder beginnt, Anforderungen (z. B. QES) strikt anzuwenden, sollten betroffene Parteien im Voraus darüber informiert werden, damit sie sich anpassen können.
- Eine Ablehnung ohne vorherige Ankündigung könnte rechtlich anfechtbar sein.

3. Rückwirkungsverbot:

- Gesetzesänderungen dürfen keine rückwirkende Wirkung haben. Wenn die FES-Signatur bis zum 30.11.2024 anerkannt wurde, sollten alle Einreichungen vor diesem Datum als gültig betrachtet werden.
- Wenn meine Signatur bis zu diesem Datum anerkannt wurde, sollte das Gericht klar erklären, warum sie bis zu diesem Datum akzeptiert wurde und warum sich dieser Ansatz plötzlich geändert hat.

Antrag:

1. Ich bitte um Begründung der Änderung:

- Ich ersuche um eine Erklärung, warum die FES-Signatur zuvor anerkannt wurde.
- Begründung, warum Ihre FES plötzlich abgelehnt wurde.
- Es wurde mir keine Übergangsfrist eingeräumt, was es mir unmöglich macht, die neuen Anforderungen im Gerichtsverfahren zu erfüllen.

2. Verweis auf das Prinzip der Rechtssicherheit:

- Die Anerkennung der FES-Signatur in meinen vorherigen Einreichungen hat ein berechtigtes Vertrauen geschaffen, dass diese Form als ausreichend gilt, und plötzlich wird dieses Vertrauen in Frage gestellt? Es ist notwendig, über die Konsistenz Ihrer Entscheidungen nachzudenken.
- Änderungen müssen mit ausreichendem Vorlauf angekündigt werden.

3. Ich beantrage die Annahme und Anerkennung meiner Einreichungen bis zur Ausstellung meines neuen Personalausweises mit QES, die ich bis Ende Januar 2025 bzw. spätestens in der ersten Februarwoche erwarte, da dies nicht von mir, sondern von den Behörden der Slowakischen Republik abhängt:

- Ich habe am 02.01.2025 beim Generalkonsulat in München einen neuen Personalausweis beantragt, sodass es nach dessen Erhalt kein Problem geben wird, künftig schriftliche Einreichungen und Dokumente mit der erforderlichen QES-Methode zu unterzeichnen. Diese Information können Sie bei dieser Behörde überprüfen: GK cg.munich@mzv.sk.

Erklärung:

- „Bis zum 30.11.2024 wurde meine FES-Signatur als ausreichend und akzeptabel angesehen. Die Mitteilung über eine Änderung der Vorschriften oder eine neue Anwendung der §§ 126 und 130a wurde zugestellt, jedoch wurde mir keine Zeit eingeräumt, einen neuen Personalausweis mit QES zu beantragen. Die plötzliche

Ablehnung meiner Einreichungen widerspricht dem Prinzip der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes.“

- „Ich schlage vor, dass meine Einreichungen bis zur Ausstellung meines neuen Personalausweises am 31.01.2025 als Ausnahme akzeptiert werden, da ich bereit bin, mich nach diesem Datum Ihren neuen Anforderungen an Einreichungen mit der QES-Methode anzupassen.“
- Die Anerkennung meiner Einreichungen bis zum 31.01.2025 stellt kein Risiko für die Gerechtigkeit des Gerichtsverfahrens dar, da es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt, die einen reibungslosen Ablauf der Einreichungen während der Klärung der QES-Frage ermöglicht. „Auf diese Weise wird die Kontinuität der Prozesse ohne unnötige Verzögerungen und unter Wahrung des Prinzips der Rechtssicherheit sichergestellt.“
- Offen gesagt geht es hier nur um Verzögerungen von Ihrer Seite und nicht um die QES-Signatur, da technisch gesehen keine der Signaturen gefälscht werden kann.
- „Bis Ende 2022 habe ich mit meinem Personalausweis Signaturen mittels QES erstellt, doch dann wurde das Gesetz geändert, und die Zertifizierungsstelle war gezwungen, diese Signatur ab dem 01.01.2023 in FES umzuwandeln. FES blieb gültig, da seine Sicherheit in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Die neuen Sicherheitsmerkmale für QES haben jedoch dafür gesorgt, dass QES in puncto Sicherheit bevorzugt wurde, während FES lediglich weiterentwickelt wurde. Die Zertifizierungsstelle war aufgrund neuer Akkreditierungsanforderungen gemäß eIDAS gezwungen, von QES auf FES umzusteigen.“
- „Die neuen Sicherheitsmerkmale für QES haben es noch sicherer gemacht.“
- „QES wurde im Einklang mit dem technologischen Fortschritt und neuen Sicherheitsanforderungen mehrfach verbessert.“
- „Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) basiert auf einzigartigen Daten, die der Unterzeichner kontrolliert, und ist mit dem signierten Dokument verbunden.“
- „Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist eine fortgeschrittene Signatur mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen und rechtlich gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift. Keine von beiden kann gefälscht werden!“

„Es hilft Ihnen in keiner Weise, mich bis zur Ausstellung meines neuen Personalausweises mit QES zu blockieren.

Daher bitte ich Sie um eine umgehende Rückmeldung, ob Sie meine FES-Signatur bis zur Ausstellung meines neuen Personalausweises mit QES akzeptieren werden oder nicht.“

Mit Freundlichen Grusen,

In Kumhausen 15.01.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut

Datum: 15. Januar 2025

Žiadosť o odôvodnenie zmeny platnosti k môjmu podpisu FES.

Spisová značka 91 O 2699/24

Vec: Žiadosť o akceptáciu platnosti môjho podpisu FES do príchodu nového OP 21.01.2025 a žiadosť o odôvodnenie zmeny platnosti k môjmu podpisu FES.

Vážený súd Landshut,

Dovoľujem si vás týmto požiadať o odôvodnenie náhle zmeny prístupu k akceptácii môjho elektronického podpisu (FES), ktorý bol do 30.11.2024 uznávaný ako právne platný. Vzhľadom na túto situáciu žiadam o prechodné obdobie na prispôsobenie sa novým požiadavkám a o akceptovanie mojich podaní s podpisom metódou FES do cca 31.01.2025.

Právne princípy, na ktoré sa odvolávam:

2. Ochrana dôveryhodnosti správnych rozhodnutí (Rechtsstaatsprinzip):

- V Nemecku platí zásada právnej istoty. Ak bol môj podpis (FES) dlhodobo akceptovaný, náhle odmietnutie bez prechodného obdobia alebo oznámenia môže byť považované za narušenie tejto zásady.
- Súd a úrady by mali dodržiavať predvídateľnosť a konzistentnosť vo svojich rozhodnutiach.

3. Povinnosť oznámiť zmenu praxe:

- Ak súd zavádza nové pravidlá alebo začína striktne aplikovať požiadavky (napr. QES), mal by o tejto zmene vopred informovať dotknuté strany, aby sa mohli prispôbiť.
- Odmietnutie bez predchádzajúceho upozornenia môže byť právne napadnuteľné.

4. Retroaktivita:

- Právne zmeny nesmú mať spätnú účinnosť. Ak bol FES akceptovaný do 30.11.2024, všetky podania pred týmto dátumom musia byť považované za platné.
 - Ak bol môj podpis uznávaný do tohto dátumu, súd by mal jasne vysvetliť, prečo bol do tohto dátumu uznávaný a prečo náhle zmenil svoj prístup.
-

Požiadavka:

1. Žiadam o odôvodnenie zmeny:

- Žiadam o vysvetlenie, prečo bol FES predtým akceptovaný.
- Dôvod, prečo bol váš FES odrazu zamietnutý.
- Nebolo mi poskytnuté prechodné obdobie, čo mi znemožnilo vykonávať plniť nové požiadavky na súdny proces.

2. Odkážte na zásadu ochrany právnej istoty:

- Akceptácia FES v mojich predchádzajúcich podaniach vyvolala dôvodnú dôveru, že ide o postačujúcu formu a zrazu nastala nedôvera? Je treba sa zamyslieť nad konzistenciou vašich rozhodnutí.
- Zmena musí byť oznámená s dostatočným predstihom.

3. Žiadam o prijatie a akceptovanie mojich podaní do získania môjho nového občianskeho preukazu a s ním QES, čo predvídám do konca januára 2025 poťažne prvý týždeň februára, nakoľko to nezávisí odo mňa ale od úradov SR.

- Žiadosť o môj nový občiansky preukaz som podal dňa 02.01.2025 na GK Munich, takže po jeho obdržaní nebude žiaden problém aby som do budúcnosti poskytoval písomné podania a dokumenty podpísované touto požadovanou QES metódou. „Informácie o mojej žiadosti o občiansky preukaz si môžete overiť na Generálnom konzuláte v Mníchove: cg.munich@mzv.sk.“
-

Vysvetlenie:

- "Do 30.11.2024" bol môj podpis (FES) považovaný za dostatočný a prijateľný. Upozornenie o zmene pravidiel alebo novej aplikácii § 126 a § 130a bolo doručené ale nebol mi poskytnutý čas na získanie nového OP a s ním QES. Náhle odmietnutie mojich podaní je v rozpore so zásadou právnej istoty a ochrany dôvery."

- "Navrhujem, aby boli moje podania do príchodu môjho nového OP 31.01.2025 akceptované ako výnimka, nakoľko som po tomto termíne pripravený prispôbiť sa vašim novým požiadavkám na ďalšie podania s podpismi metódou QES."
- Akceptovanie mojich podaní do 31.01.2025 nepredstavuje žiadne riziko pre spravodlivosť súdneho procesu, keďže ide o dočasné opatrenie, ktoré umožňuje hladký priebeh podaní počas riešenia otázok ohľadom QES. „Týmto spôsobom sa zabezpečí kontinuita procesov bez zbytočných prieťahov a rešpektovanie zásady právnej istoty.“
- Poviem to na rovinu, tu ide iba o prieťahy z vašej strany a nie o podpis QES, nakoľko technicky sa ani jeden z podpisov nedá sfalšovať.
- Do roku konca roku 2022 som robil podpisy s mojim občianskym preukazom QES, ale potom prišla novela zákona a certifikačná autorita musela zmeniť tento podpis na FES od 1.1.2023. No a preto FES zostal v platnosti, lebo jeho bezpečnosť nebola nijako nabúraná, ale nové bezpečnostné prvky pre QES ho urobili favoritom čo sa týka bezpečnosti a FES zostal len zdokonalený. Certifikačná autorita bola nútená prejsť z QES na FES, a bolo to spôsobené novými akreditačnými požiadavkami podľa eIDAS.
- **Nové bezpečnostné prvky pre QES ho urobili ešte silnejším...**
- QES prešiel niekoľkými vylepšeniami v súlade s technologickým pokrokom a novými bezpečnostnými požiadavkami.
- **Zdokonalený elektronický podpis (FES)** – založený na unikátnych údajoch, ktoré podpisujúci kontroluje, a je spojený s podpísaným dokumentom.
- **Kvalifikovaný elektronický podpis (QES)** – je zdokonalený podpis s dodatočnými bezpečnostnými prvkami a je právne ekvivalentný vlastnoručnému podpisu. Ani jeden sa nedá sfalšovať!

Nijako si s tým nepomôžete ak ma budete blokovať do príchodu môjho QES podpisu. A preto vás žiadam, aby ste ma obratom informovali, či mi budete môj FES akceptovať do príchodu môjho QES podpisu v novom občianskom preukaze alebo nie.

S úctou,

V Kumhausene 15.01.2025

Peter Ferenc

